

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003
- Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
0057384-11.2014.4.01.3800/MG**

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ISADORA SEGALLA AFANASIEFF

REQUERENTE: TEREZINHA LOPES

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de Pedido de Uniformização suscitado pela parte autora em face de julgado oriundo da 1ª Turma Recursal de Minas Gerais, que negou provimento ao seu recurso inominado, entendendo que o benefício, por totalização, concedido com base em acordo internacional, entre o Brasil e Portugal, comporta renda mensal inferior ao salário mínimo, na forma do § 1º do art. 35 do RPS, em confronto com acórdão da 8ª Turma Recursal de São Paulo.

É o breve relatório.

VOTO

A questão posta no presente PEDILEF diz respeito acerca do valor da renda mensal de benefício previdenciário por totalização concedido com base no acordo internacional de previdência social firmado entre o Governo da República Portuguesa e o Governo da República Federativa do Brasil.

Da análise do recurso em questão verifico que foi demonstrada a divergência jurisprudencial, estando presentes os requisitos de admissibilidade do pedido de uniformização, merecendo conhecimento.

Contudo, diante da relevância do tema e da multiplicidade de ações versando sobre a mesma matéria, entendo relevante seja o rito convertido para os recursos representativos de controvérsia e postergo a análise da questão meritória para fase posterior à oitiva dos interessados e do MPF.

Desde logo defino o tema controvertido: Saber se a renda mensal do benefício previdenciário concedido com base em acordo internacional entre brasil/portugal pode ter valor inferior ao salário mínimo vigente no país de concessão do benefício.

Ante o exposto, voto por conhecer do Pedido de Uniformização, indicando o tema para ser julgado sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia na TNU.

ISADORA SEGALLA AFANASIEFF

Juíza Relatora

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003
- Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
0057384-11.2014.4.01.3800/MG**

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ISADORA SEGALLA AFANASIEFF

REQUERENTE: TEREZINHA LOPES

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

EMENTA

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE LEI FEDERAL.
PREVIDENCIÁRIO. INTERNACIONAL. PROPOSTA DE
AFETAÇÃO DE TEMA. PROPOSTA DE TEMA PARA
DEBATE: SABER SE A RENDA MENSAL DO BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO COM BASE EM ACORDO
INTERNACIONAL ENTRE BRASIL/PORTUGAL PODE TER
VALOR INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NO
PAÍS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, conhecer do Pedido de Uniformização, indicando o tema para ser julgado sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia na TNU, com a seguinte questão controvertida: "Saber se a renda mensal do benefício previdenciário concedido com base em acordo internacional entre brasil/portugal pode ter valor inferior ao salário mínimo vigente no país de concessão do benefício".

Brasília, 01 de junho de 2020.

ISADORA SEGALLA AFANASIEFF

Juíza Relatora